

ROKIAH BINTI ABDL RAHMAN

LWN.

NOR AMRI BIN MUTALIB

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 16 Jun 2020 bersamaan 24 Syawal 1441H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0092-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan Balas - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tn. Hj. Ab Kadir Bin Ismail daripada Tetuan Ab Kadir Ismail.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan Balas terhadap Notis Rayuan yang difailkan oleh Responden pada 4/9/2019 bagi kes Saman No. : 10300-017-0265-2017. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 23/9/2019 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa untuk memfailkan Notis Rayuan Balas.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003] berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan Pemohon ini adalah mengenai pemfailan Notis Rayuan Balas berdasarkan peruntukan seksyen 140 ETMMS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut -

Seksyen 140 -Notis rayuan balas

Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah.

[3] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMS 2003 tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;

- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[4] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Responden, di mana Afidavit Jawapan telah difailkan pada 9/12/2019 dan tiada Afidavit Balasan difailkan oleh Pemohon. Hujahan Pemohon difailkan pada 7/2/2020 dan hujahan Responden difailkan pada 5/3/2020.

[5] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon, kami dapati tiada satu pun alasan dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan ini untuk kami pertimbangkan, sebaliknya Afidavit Sokongan Pemohon hanya menyatakan –

“7. Keadaan hidup saya bersama Perayu sewaktu dalam perkahwinan sehingga ke tarikh penceraian amat tidak bahagia dan membebankan. Rayuan Balas ini amat perlu demi memberi pengajaran kepada Perayu di atas segala tingkah lakunya serta sifatnya yang tidak menghormati saya dan anak-anak sepanjang hidup ini”

[6] Kami juga dapati bahawa kegagalan Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan Balas ini telah melangkaui **13 hari** dari tarikh akhir sepatutnya Notis Rayuan Balas ini difailkan iaitu pada **10/9/2019** dengan pemfailan permohonan ini. Merujuk kepada kes *Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)*, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan -

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[7] Kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini. Oleh yang demikian, kami bersetuju bahawa permohonan ini adalah tidak wajar untuk dibenarkan.

[8] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa pihak Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos disebabkan permohonan Pemohon langsung tidak mempunyai alasan yang kukuh. Oleh yang demikian, dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof**, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan -

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlokutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a.*
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;*
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan*

Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;

- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.*

[9] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

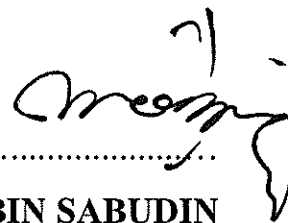
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK.**
- [2] Berdasarkan persetujuan pihak-pihak, Mahkamah perintah Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 500.00.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

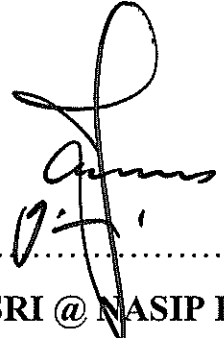
-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



Dipersetujui oleh :-

- 
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor